

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 923/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายเสนีย์ ปาลวัฒน์ กับพวก

จำเลย

นายเสนีย์ ปาลวัฒน์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางอัมพร ปาลวัฒน์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสมคิด วะสินรัตน์ ที่ 3 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา หากให้โจทก์บังคับคดีในระหว่างนี้จำเลยจะได้รับความเสียหาย โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

กรณีสืบเนื่องจากจำเลยที่ 1 ขอเลื่อนคดีต่อศาลหลายครั้งครั้งสุดท้ายได้โทรศัพท์แจ้งต่อศาลตอนเช้าขอเลื่อนคดีอ้างว่ารถยนต์ขัดข้อง ศาลชั้นต้นรอจนถึงบ่ายทั้งทนายและจำเลยที่ 1 ซึ่งจะมาเบิกความต่อศาลก็ยังไม่มา แต่ทนายจำเลยที่ 2 ที่ 3 แถลงต่อศาลว่ายังตั้งใจสืบจำเลยที่ 1 ทั้งนี้แล้วแต่ศาลจะพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งโดยถือว่าจำเลยทั้งสามไม่ตั้งใจสืบพยานเนื่องจากจำเลยทั้งสามได้แถลงไว้ในนัดที่แล้วว่าหากนัดนี้ไม่มีพยานมาก็ให้ถือว่าไม่ตั้งใจสืบ คดีเสร็จ การพิจารณาให้นัดฟังคำพิพากษา ก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีและคำสั่งงดสืบพยาน จำเลยโดยอ้างเหตุว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วสั่งยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้โจทก์สำหรับหนี้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นเงิน 4,885,994.05 บาท กับดอกเบี้ยไม่ทบต้นร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หนี้ดังกล่าวนี้ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 3,450,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยทบต้นอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 13 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2530 และดอกเบี้ยไม่ทบต้นอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 3,450,000 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยทบต้นดังกล่าวเข้าด้วยแล้ว นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2530 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นถ้าจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้ครบถ้วนให้ยึดทรัพย์ที่จำนองประกันหนี้เบิกเงินเกินบัญชีตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้โจทก์ หากไม่พอชำระให้บังคับจากทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ต่อไป จนกว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน แต่จะบังคับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 ได้เพียงไม่เกินจำนวนหนี้ที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบด้วยดังกล่าวแล้วเท่านั้น สำหรับหนี้เงินกู้ให้จำเลยที่ 1 ชำระหนี้โจทก์จำนวน 10,019,347.13 บาท กับดอกเบี้ยไม่ทบต้นร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 8,000,000 บาท นับแต่วันที่ฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หนี้ส่วนนี้ให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 2,000,000 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 2,000,000 บาท นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นและให้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายภูษิตपालวัฒน์กับจำเลยที่ 3 ในฐานะทายาทของนายวิศิษฐ์วะสินรัตน์ รับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 (ในฐานะส่วนตัว) ชำระหนี้เงินกู้เป็นเงิน 6,000,000 บาท กับดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 6,000,000 บาท นับแต่วันที่ 12 กันยายน 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น แต่ในส่วนหนี้จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกของนายภูษิตपालวัฒน์ และจำเลยที่ 3 ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดกของนายวิศิษฐ์วะสินรัตน์ ที่ตกได้แก่จำเลยที่ 3 ถ้าจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามส่วนความรับผิดชอบดังกล่าวให้ครบถ้วน ให้ยึดทรัพย์จำเลย

ที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่จำนองประกันหนี้เงินกู้ตามฟ้องออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้
โจทก์ หากไม่พอชำระหนี้ให้บังคับทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสามต่อไป จนกว่าจะได้
รับชำระหนี้ครบถ้วน แต่จะบังคับทรัพย์สินอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 ได้
เพียงเท่านี้ที่จำเลยที่ 2 จะต้องร่วมรับผิดชอบ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดี คำสั่ง
งดสืบพยานจำเลยและคำสั่งที่ให้ยกคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 69,67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อพิจารณาราคาทรัพย์สินที่จำนองประกอไปแล้วถ้าจำเลยที่ 1
หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีหรือถ้าจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 หาประกัน
สำหรับจำนวนเงินส่วนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคิดถึง
วันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยทั้งสามหรือจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 แล้วแต่กรณีทูล
การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เมื่อพิจารณาราคาทรัพย์สินที่จำนองประกอบแล้วถ้าจำเลยที่ 1
หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีหรือถ้าจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 หาประกัน
สำหรับจำนวนเงินส่วนที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยคิดถึง
วันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาล
ชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้จำเลยทั้งสามหรือจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 แล้วแต่กรณีทูล
การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุดม มั่งมีดี-พนม พ่วงภิญโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ